

1500514-49.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... furto que fizeram. Tem passagem por tráfico, onde foi condenado no regime aberto.

Interrogatório de Helder Alves Duarte (Preso- CDP de Sorocaba)

Em sede policial, acompanhado de seu advogado, o mesmo presente a essa audiência, permaneceu em silêncio (fls. 19).

Em juízo, disse ter 19 anos, morando em Brasilândia. Disse que moravam próximos, depois disse que não sabia onde o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500514-49.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500514-49.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261324/2022 - 01º D.P. ITU, 27632843 - 01º D.P. ITU, 2261324 - 01º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON SANTOS DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de denúncia em face de HELDER ALVES DUARTE e WELTON SANTOS DA SILVA como incurso no artigo 288, caput e 155, §4º, IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, em associação com JANAINA DE FATIMA SANTOS, associaram-se para o fim de cometer o crime de furto. Em 23 de setembro de 2022, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à empresa vítima C&A Modas SA.

Denúncia recebida em relação aos réus, sendo proposto ANPP em relação a JANAÍNA (fls. 143).

Pedido de justiça gratuita e restituição do automóvel em posse de Janaína (fls.

179/184).

Restituição deferida (fls. 228).

Defesa prévia do réu HÉLDER (fls. 246/256) e WELTON (fls. 271/276).

A ré JANAÍNA não aceitou o ANPP, sendo aditada a denúncia (fls.334/338).

Aditamento recebido (fls. 340).

Em audiência foram ouvidas vítima, testemunhas e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência, enquanto as defesas a absolvição pelo artigo 288, pena no mínimo para o artigo 155 e recurso em liberdade.

Era o relatório. Decido.

Materialidade pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 29/32) e laudo de objetos de fls. 352/357.

Autoria pela prisão em flagrante e prova oral colhida.

Testemunha/C: Eric Araujo Dos Santos. É fiscal da C&A de Itu. Chegou no momento em que havia acontecido o furto. Pelas câmeras de segurança, verificou que os réus estavam presentes e furtando. Utilizaram o provador para fazer o furto, saindo com as mochilas, protegidas por lâminas para evitar o sensor.

Testemunha/C: Herito Oliveira de Souza/GCM. Foram informados pela inteligência, via rádio, que um veículo Sanderio estaria praticando furtos em shoppings na região.

Fizeram patrulha próxima ao shopping, encontrando o veículo. Abordados, foram encontradas diversas sacolas, sendo que os réus confirmaram o furto. Segundo Janaína, seria apenas motorista de aplicativo, sem qualquer envolvimento. Porém, a inteligência teria levantado que os outros furtos foram feitos com o mesmo veículo, levando os réus até os locais para furto.

Interrogatório de Welton Santos Da Silva (Preso- CDP de Sorocaba)

Em sede policial, acompanhado de seu advogado, permaneceu em silêncio (fls. 15).

Em juízo, disse ter 21 anos, que completou em setembro. É de Brasilândia, sendo que veio para Itu para furtar. Sua mulher estava grávida e precisava pagar aluguel. Foi o réu quem planejou, chamando Hélder. Viu Hélder passando na rua e o chamou. Chamou o UBER, aparecendo Janaína. Disse que iria para um shopping em Itu, mas não disse o que ia fazer, sendo que lhe pagaria trezentos reais. Disse que foi o único furto que fizeram. Tem passagem por tráfico, onde foi condenado no regime aberto.

Interrogatório de Helder Alves Duarte (Preso- CDP de Sorocaba)

Em sede policial, acompanhado de seu advogado, o mesmo presente a essa audiência, permaneceu em silêncio (fls. 19).

Em juízo, disse ter 19 anos, morando em Brasilândia. Disse que moravam próximos, depois disse que não sabia onde o outro réu morava. Tem passagem por furto de loja, mas sem condenação definitiva ainda. Estava indo para a feira, quando Welton, que lhe conhecida de vista, chamou para furtar e por estar o conhecido passando necessidade, concordou. Foi a primeira vez que furtaram em conjunto. Welton foi quem chamou Janaína, por aplicativo, a quem não conheciam antes. Welton ofereceu um dinheiro por fora para Janaína leva-los, 300 reais, mas ela não sabia o que iriam fazer.

Artigo 288 (associação criminosa): associarem-se três ou mais pessoas. Não há provas de ter Janaína participado, com intuito associativo, apenas elucubrações do guarda municipal sobre o veículo utilizado. Havendo dúvidas, não é possível a condenação.

Sobre o crime de furto, houve confissão e nem sequer as defesas requereram a absolvição, até mesmo porque foram presos em flagrante. Observações apenas em relação à dosimetria.

Dosimetria.

HELDER (fls. 58/59): tecnicamente primário, com passagens pela infância (fls. 60).

Os processos pelos quais responde, pelo mesmo crime conforme anunciou em sentença, demonstram estar enveredado na prática deste crime, nada tendo aprendido com as ações socioeducativas ou os três processos criminais que têm aos 18 anos.

Não pode, por óbvio, ser tratado da mesma forma que uma pessoa que cometeu apenas um deslize, razão pela qual, diante dos maus antecedentes, a pena na primeira fase deve ser aumentada.

Não há agravantes, com atenuante da menoridade e confissão, que fazem a pena retornar ao mínimo.

Furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV): reclusão de 2 a 8 anos e multa.

Assim, pena final em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante das circunstâncias negativas, regime inicial semiaberto, o que impede também a substituição por restritivas.

WELTON (fls. 61/62): reincidente específico.

Furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV): reclusão de 2 a 8 anos e multa.

Não há circunstâncias negativas.

Atenuante da confissão, com agravante da reincidência se anulam.

Sem causas de aumento ou diminuição.

2 anos de reclusão, com 10 dias-multa no mínimo.

Pela reincidência, regime inicial semiaberto, o que impede a substituição por restritivas.

Inviável a detração, diante da impossibilidade de análise do requisito subjetivo elencado pela lei de execução penal e por não ter sido atingido o requisito objetivo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus HELDER ALVES DUARTE e WELTON SANTOS DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, no mínimo legal, além de absolvição pelo crime previsto no artigo 288, do Código Penal, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do desinteresse das partes em recorrer, transita em julgado nesta data, expedindo-se o necessário, realizando-se a adequação do regime de cumprimento de pena (semiaberto).

Custas na forma da lei.

Com o trânsito, expeça-se o necessário.

PIC

Itu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA